

0023458-33.2012.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... furtadas; tratava-se ponto de tráfico de drogas; dirigiu-se até ao local, sendo atendida pela ré Flávia; em um dos cômodos foi localizada uma motocicleta desmontada; a denúncia indicava que o autor do furto seria o irmão da ré Flávia, o adolescente Anderson, que chegou na residência e admitiu a prática do furto; também foram localizadas porções de drogas, que o adolescente assumiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0023458-33.2012.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0023458-33.2012.8.26.0032

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 7786/2012 - Seccional - Araçatuba, 7786/2012 - Seccional - Araçatuba, 653/2012 - 3º Distrito Policial de Araçatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN RODRIGO DA SILVA

Vistos.

LUAN RODRIGO DA SILVA e FLAVIA MANUELE GOMES CRUZ estão sendo processados como incursos no artigo 180, "caput", cc artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, isto porque, entre 13 de novembro de 2012 e 18 de novembro de 2012, nesta cidade, ocultaram em proveito do adolescente Anderson, coisas que sabiam ser produto de crime, consistentes em uma motocicleta Honda/CG Titan 125, placa BSL-9424/Araçatuba, pertencente a Vera Lúcia de Lima, e uma motocicleta Honda/CG 125, placa BVJ-0252/Guararapes, pertencente a Alexandra Furlan.

A denúncia foi recebida (fls. 314).

Os réus foram regularmente citados (fls. 330 e fls. 331) e apresentaram resposta à acusação (fls. 528/533 e fls. 619/624).

Realizou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas vítimas (fls. 1.859 e fls. 1.886), duas testemunhas (fls. 1.860 e fls. 1.887), sendo os réus

interrogados (fls. 1.888/1889 e fls. 1.890/1.891).

Convertidos os debates orais em apresentação de memoriais finais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 1898/103). O I. Defensor Público, por sua vez, postulou a absolvição dos réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição retroativa (fls. 1910/1917).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos Auto de exibição e apreensão a fls. 35/40, Auto de entrega a fls. 131, Auto de avaliação de fls. 84 e 155, Boletim de ocorrência de crime de furto de fls. 82/83, Laudo de constatação de local de fls. 113/119, Laudo pericial de identificação veicular de fls. 120/123 e Laudos de constatação de telefone celular de fls. 125/126 e fls. 127/129.

No tocante à autoria, o réu Luan Rodrigo negou a prática do delito; alegou que não ajudou o adolescente Anderson a desmontar uma motocicleta e nem ajudou o adolescente Luan Crespo a transportar uma moto até a casa de Marcelo.

A ré Flávia também negou a prática delitiva; afirmou que é irmã do adolescente Anderson e moravam na mesma residência; certo dia, ao retornar para casa, observou que havia uma motocicleta furtada dentro de sua residência, sendo que esta foi subtraída por seu irmão Anderson; conhece Luan Crespo e Luan Rodrigo apenas de vista; não sabia da presença no imóvel da motocicleta furtada, pois estava trabalhando quando seu irmão trouxe o referido veículo para dentro da residência.

A vítima Vera Lúcia de Lima afirmou que foi proprietária da motocicleta Honda CG 125 Titan, placa BSL-9424, de cor azul; vendeu a motocicleta para a pessoa de Marcelo, que lhe entregou somente a quantia de R\$ 500,00 e não pagou o restante do preço da motocicleta; alguns dias depois Marcelo disse que a motocicleta fora furtada; registrou boletim de ocorrência policial; posteriormente, a motocicleta foi localizada, desprovida de algumas peças; comprou as peças faltantes para remontar a motocicleta; a motocicleta foi identificada pela numeração do chassi e pelo tanque; a motocicleta estava completa na época em que fora furtada; o veículo foi localizada no Bairro Verde Parque, dentro de uma casa abandonada.

A vítima Alexandra Furlan (fls. 1.886) afirmou que, no ano de 2012, teve furtada sua motocicleta Honda, de cores preta, verde e amarela, na Rua Canjiro Takebe; viu o adolescente Anderson furtando a motocicleta, pois chegou a correr atrás dele; a motocicleta foi localizada no Bairro Porto Real; quando recuperou a motocicleta, ela estava "detonada", com o número do chassi raspado, com a roda trocada e sem a placa de identificação; pelos gastos que teria para regularizar o veículo, deixou a motocicleta apreendida no pátio público; ficou sem a moto por mais de um ano.

O policial militar Eduardo Rangel de Barros (fls. 1.860) afirmou que recebeu informação de um morador do Bairro Porto Real, apontando o endereço onde estaria uma das motocicletas furtadas; tratava-se ponto de tráfico de drogas; dirigiu-se até ao local, sendo atendida pela ré Flávia; em um dos cômodos foi localizada uma motocicleta desmontada; a denúncia indicava que o autor do furto seria o irmão da ré Flávia, o adolescente Anderson, que chegou na residência e admitiu a prática do furto; também foram localizadas porções de drogas, que o adolescente assumiu como sendo suas; Anderson informou que a segunda motocicleta estava na casa de um amigo dele, o adolescente Luan Crespo; foi até a casa deste, que disse ter escondido a motocicleta na casa de um vizinho dele, de nome Marcelo, onde foi realmente

encontrada; a primeira motocicleta estava desmontada e a segunda estava semidesmontada.

O policial militar Anderson Rafael Pininga da Silva (fls. 1.887) afirmou que, durante patrulhamento pelo Bairro Porto Real, um morador informou que indivíduos estavam praticando crime de tráfico de drogas na residência situada na Rua Pedro Moreno nº 1.561, bem como que haveria duas motocicletas furtadas naquele imóvel; foi ao local, onde foi atendido pela ré Flávia, que autorizou a busca no imóvel; durante a busca, o adolescente Anderson (irmão da ré) compareceu ao local; dentro de um dos quartos, localizou uma motocicleta desmontada; a ré Flávia disse que tal motocicleta era do irmão dela (Anderson); este confessou que a motocicleta era produto de furto; durante a busca foram localizadas cerca de noventa porções de droga; o adolescente Anderson também admitiu a propriedade da droga localizada na casa; questionado sobre a segunda motocicleta, o adolescente Anderson disse que tal veículo estava na residência do adolescente Luan Crespo; foi à residência do adolescente Luan Crespo, onde foram abordados este e o réu Luan Rodrigo; indagados sobre a motocicleta, o adolescente Luan Crespo contou que levava, juntamente com o réu Luan Rodrigo, a segunda motocicleta para a casa de um indivíduo chamado Marcelo; diante disso, foram à casa de Marcelo, onde apreendeu a segunda motocicleta; ao ser indagado, Marcelo falou que não sabia que o veículo era produto de furto; a segunda motocicleta estava parcialmente desmontada.

Vê-se, pois, que o conjunto probatório produzido autoriza, à saciedade, o reconhecimento da responsabilidade penal dos réus.

A origem criminosa das motocicletas está fartamente comprovada pelas cópias dos Boletins de Ocorrência juntadas às fls. 82/83 e 135/136, além das declarações das vítimas e pelas declarações das vítimas Vera Lúcia de Lima e Alexandra Furlan.

Além disso, merecem destaque a ausência de qualquer documentação a respeito dos veículos e o fato de eles terem sido apreendidos em poder do réus. Sem dúvida, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câ., Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410). Trazendo à colação o mesmo aresto existem muitos outros acórdãos (cf., p. ex., TACrimSP, 11ª Câ., Ap. 519.559-7, rel. Juiz SEGURADO BRAZ, in RJDTACrimSP, 1/103; TACrimSP, 11ª Câ., Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT, 656/303; TACrimSP, 7ª Câ., Ap. 868.843-6, rel. Juiz NOGUEIRA FILHO, in RJDTACrimSP, 25/177; TACrimSP, 4º Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5ª Turma, REsp. 77.868-0/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, in RSTJ, 96/384 ou RT, 741/594).

Em outras palavras, com o mesmo teor, a apreensão de coisa subtraída em mãos de alguém lhe acarreta o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu a presunção de autoria da infração penal (cf., p. ex., RJDTACrimSP, 6/132-133-134-140 e 28/122; RT, 739/626 e 759/713).

Observe-se, ainda, que a prova de haver conhecimento da origem criminosa do objeto recebido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração (Cód. Proc. Pen., arts. 157 e 239, combinados; RT, 395/309, 401/285, 673/357, 698/405, 717/385, 726/666 e 728/543; RJDTACrimSP, 5/169, 7/149, 12/118, 15/39, 19/75-147 e 34/318).

Apoiado em CARNELUTTI, assevera TOURINHO ser requisito primordial da prova indiciária "a certeza da circunstância indiciante" para arrematar: "o valor dos indícios depende de sua concordância, de maneira que cada um deles se integra com os outros; não se exclui que o juiz se possa servir também de um indício só, mas,

em geral, a utilidade da prova indiciária está em razão de seu concurso e até de sua acumulação por que a mesma está normalmente constituída por um conjunto de indícios, os quais valem tanto mais, quanto mais concordem entre si".

Com o elenco de elementos formadores de convicção como os apontados nos autos, a condenação dos réus mostra-se racional e não vulnera a necessidade de um contexto sólido para sustentar um édito expiatório.

Com efeito, não se justifica a presença dos réus nos fatos a não ser como autores da receptação das motocicletas.

Passo a dosar a pena.

LUAN RODRIGO DA SILVA: Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

FLAVIA MANUELE GOMES CRUZ: Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar LUAN RODRIGO DA SILVA e FLAVIA MANUELE GOMES CRUZ como incurso no artigo 180, "caput", cc artigo 29, "caput", ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena, pois os réus não são reincidentes.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por multa, fixada em um salário mínimo, para cada réu.

Os réus poderão recorrer da sentença em liberdade, se por outro processo não estiverem preso, uma vez que não estão presentes os requisitos de suas prisões preventivas.

Os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária fixada em 100 UFESPs, observada a gratuidade.

P..I.C.

Araçatuba, 30 de março de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

MARGEM DIREITA